

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת מרב מיכאלי

פ/2328/25

הצעת חוק להגבלת העברת השליטה בתאגידים מרכזיים לגופים זרים, התשפ"ג–2023

- מטרה 1. חוק זה נועד למנוע פגיעה באינטרס הציבורי על ידי מכירת השליטה בתאגידים מרכזיים במשק לגופים זרים.
- הגדרות 2. בחוק זה –
- "גוף זר" – יחיד שאינו אזרח ישראל או תושב ישראל, או תאגיד שהשליטה בו או היכולת להשפיע עליו השפעה משמעותית אינן מצויות בידי אזרח ישראל או תושב ישראל;
- "הוועדה" – הוועדה לבחינת עסקאות להעברת שליטה בתאגיד מרכזי במשק לידי גוף זר (להלן – עסקה להעברת שליטה);
- "השפעה משמעותית" – היכולת להשפיע על פעילותו של תאגיד השפעה של ממש שאינה עונה על התנאים של שליטה;
- "תאגיד ישראלי" – תאגיד שהתאגד בישראל או שעיקר פעילותו בישראל;
- "תאגיד מרכזי" – תאגיד ישראלי שמתקיים לגביו אחד מאלה:
- (1) הוא מעסיק בישראל 1,000 עובדים או יותר;
 - (2) הוא קיבל תמיכה, סיוע או הטבות מהמדינה בסכום מצטבר העולה על 50 מיליון דולר של ארצות הברית של אמריקה, במהלך חמש השנים שקדמו למועד החלטת הוועדה לפי חוק זה;
- "השר" – שר הכלכלה.
- ועדה לבחינת עסקאות להעברת שליטה 3. (א) השר ימנה ועדה שתפקידה לבחון אם עסקה מסוימת להעברת שליטה בתאגיד מרכזי במשק לגוף זר, מנוגדת לאינטרס הציבורי.
- (ב) הוועדה תמנה שישה חברים, והם:
- (1) השר, והוא יהיה היושב ראש;
 - (2) שר האוצר;
 - (3) נציג התאחדות התעשיינים בישראל;

(4) נציג ההסתדרות החדשה ;

(5) שני כלכלנים בעלי מומחיות וניסיון בתאגידים מרכזיים.

(ג) תקופת כהונתם של חברי הוועדה כאמור בסעיף קטן (ב)(3) עד (5) תהיה שלוש שנים, וניתן לשוב ולמנותם לתקופה נוספת אחת של שלוש שנים ; הוועדה רשאית למנות, לגבי החלטה מסוימת, כלכלן בעל מומחיות בתחום עיסוקו של תאגיד מרכזי שהיא דנה לגביו, במקום אחד הכלכלנים כאמור בסעיף קטן (ב)(5).

4. עסקה להעברת שליטה הנוגדת את האינטרס הציבורי (א) בדיוניה בעניין עסקה להעברת שליטה של תאגיד מרכזי, רשאית הוועדה לשקול שיקולים שונים בהתאם לנסיבות העניין ונסיבות אותה עסקה ; ואולם, יראו עסקה להעברת שליטה כנוגדת את האינטרס הציבורי אם היא פוגעת באופן מהותי באינטרס הציבורי של תושבי ישראל, לרבות בדרך של פגיעה בזכויות עובדים, בתעסוקה במשק, בתחרות במשק, בייצור המקומי או ברווחתם של התושבים.

(ב) החליטה הוועדה שעסקה להעברת שליטה נוגדת את האינטרס הציבורי, רשאית היא לקבוע אחד מאלה :

(1) לא ניתן להעביר את השליטה באותה עסקה ;

(2) ניתן להעביר את השליטה רק בתנאים שתקבע.

(ג) הוועדה תמסור את החלטתה המנומקת לפי סעיף זה לבעל השליטה בתאגיד המרכזי במשק בתוך 15 ימים מהמועד שבו דנה בעסקה של אותו תאגיד.

5. פרסום ברשומות החלטות הוועדה לפי חוק זה יפורסמו ברשומות.

ד ב ר י ה ס ב ר

לאחרונה נעשו ניסיונות להעביר את השליטה בחברות מרכזיות במשק הישראלי לידיים זרות. בניגוד לתעשיינים הישראליים, בעלי שליטה ומנהלים זרים עשויים שלא לתת משקל מספק לסוגיות החשובות לציבור הישראלי כגון זכויות העובדים, מצב תעסוקתי, תחרות, עידוד הייצור המקומי ורווחת התושבים, ומידת ההשפעה של הלכי הרוח בישראל על אותם בעלי שליטה ומנהלים זרים היא מוגבלת. כך, בעלות זרה בחברות מרכזיות במשק הישראלי עלולה להשפיע לרעה על הפעילות המקומית של החברה, כולל העברת פעולות רבות מחוץ לישראל, ללא כל התחשבות בהשלכות חברתיות והכלכליות הפוטנציאליות הכרוכות בכך.

לפיכך, מוצע להקים ועדה שתפקח על הרכישות הזרות המתבצעות בחברות ישראליות מרכזיות ותדאג לשמר גרעין שליטה ישראלי בתעשיות שהן משמעותיות למשק הישראלי. הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חבר הכנסת אבישי ברוורמן וקבוצת חברי הכנסת (פ/2414/19) ועל שולחן הכנסת העשרים על ידי חברת הכנסת מרב מיכאלי (פ/523/20).

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושלוש ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת מרב מיכאלי (פ/875/23 ; פ/338/24).

הצעת החוק זהה לפ/338/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום

